18

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3163/QĐ-UBND	*Bình Thuận, ngày 09 tháng 12 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong được nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ đập dâng Tà Pao, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Đơn và hồ sơ xin cấp phép hoạt động trong công trình thủy lợi của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong ngày 24 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ đập dâng Tà Pao tại xã La Ngâu, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 219/TTr-SNN ngày 26 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ đập dâng Tà Pao, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận với các thông số chính như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép: Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Địa chỉ: 79 Đường 1F khu nhà ở Melosa Khang Điền, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ đập dâng Tà Pao, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

3. Mục tiêu dự án: Nạo vét làm tăng dung tích tích nước của lòng hồ đập dâng Tà Pao kết hợp tận dụng cát bồi để tránh lãng phí tài nguyên, đáp ứng nhu cầu cát xây dựng đang thiếu hụt tại địa phương.

4. Phạm vi cấp phép hoạt động:

Diện tích dự án là 22,5 ha, trong đó diện tích nạo vét là 15 ha với chiều dài 6.820 m dọc theo sông La Ngà, chiều rộng trung bình 22 m, diện tích 03 bãi chứa là 7,5 ha. Toàn bộ diện tích nằm trong lòng hồ đập dâng Tà Pao, được giới hạn bởi tọa độ điểm đầu và điểm cuối như sau:

Điểm	**Hệ tọa độ VN-2000 Bình Thuận** *(Kinh tuyến trục 108,5 múi chiếu 3°)*	
	X (m)	Y (m)
Điểm đầu	1.232.360,35	417.992,22
Điểm cuối	1.233.322,61	421.375,16

5. Quy mô, công suất:

- Khối lượng nạo vét: 180.048 m^3;

- Phương pháp nạo vét: Lộ thiên;

- Phương tiện: Máy bơm hút cát, ghe, xe ben, máy xúc, máy cuốc (*Công ty phải đăng ký cụ thể trước khi thực hiện*).

6. Thời gian thực hiện nạo vét: Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp phép.

Điều 2. Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các nội dung được cho phép nêu trên; kê khai cụ thể và đầy đủ khối lượng cát bồi tận dụng theo thực tế, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của Cục Thuế tỉnh và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí; ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định (*Sở Tài nguyên Môi trường chỉ giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong sau khi Công ty đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định).*

- Liên hệ Chi cục Quản lý Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh (đơn vị quản lý lòng hồ) để được hướng dẫn thủ tục về đất đai theo quy định. Công ty chỉ được phép nạo vét kết hợp tận

dụng cát bồi sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và bàn giao mốc tại thực địa khu vực được phép nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ đập dâng Tà Pao tại xã La Ngâu, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Trước khi tiến hành nạo vét 05 ngày, Công ty phải có văn bản báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi.

- Báo cáo kết quả nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi và các nghĩa vụ thuế, phí đã thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi kết thúc việc nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi.

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương:

1. Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát việc nạo vét của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã La Ngâu và xã Đức Bình giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung được cho phép nêu trên để đảm bảo việc triển khai dự án không ảnh hưởng xấu đến môi trường, các công trình xung quanh và đời sống của cộng đồng dân cư tại khu vực nạo vét.

- Công bố công khai việc nạo vét kết hợp tận dụng khoáng sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Thống nhất khối lượng nạo vét, thời điểm nạo vét theo quy định được duyệt đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc nạo vét của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong đảm bảo an toàn vận hành công trình đập dâng Tà Pao và theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp, việc thực hiện nạo vét của Công ty ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình đập dâng Tà Pao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi Quyết định này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng cát bồi cho phép tận dụng trong quá trình nạo vét.

- Chỉ giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong sau khi đã nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong lập thủ tục thu hồi, cho thuê đất và bàn giao mốc tại thực địa khu vực được phép nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty theo đúng nội dung cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Cục Thuế tỉnh:

Thông báo cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (*Sở TN và MT giao Quyết định này cho Công ty CPKS Thuận Phong)*;
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL;
- UBND các xã Đức Bình, La Ngâu;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai